

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070385-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO CORDOVIL FERREIRA PIRAN

RECORRIDO: AMANDA CORDOVIL FERREIRA PIRAN

MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA. TUTELA CUMPRIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MEDIANTE SEQUESTRO DE VERBAS E EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RECURSO. EXISTÊNCIA DE PERIGO REVERSO. UNIÃO NÃO INDICA MEIO MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA UNIÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à MEDIDA DE URGÊNCIA e ao AGRAVO INTERNO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Dê-se vista ao MPF. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024.

5070385-73.2024.4.02.5101

510014515533 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070385-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: PEDRO CORDOVIL FERREIRA PIRAN

RECORRIDO: AMANDA CORDOVIL FERREIRA PIRAN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela União em face da decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de RPV, a fim de garantir o cumprimento da tutela deferida (evento 553, DESPADEC1):

"Verifica-se que a presente demanda foi sentenciada no evento 262, SENT1, em 25/11/2022. Interpostos recursos inominados, foram os mesmos julgados conforme voto e acórdão constante do evento 481, RELVOTO1e evento 481, ACOR2 ¹, NÃO TRANSITADO EM JULGADO, de onde se destaca a confirmação da tutela deferida, mediante a repartição do fornecimento de medicamentos e das verbas públicas entre os entes públicos, conforme requerido pela União.

Nos eventos 530 e 542, fora determinado o sequestro dos valores correspondentes nas contas do Estado do Rio de Janeiro e ambos restaram negativos.

Posteriormente, no evento 544, DESPADEC1, fora determinada a intimação da União para efetuar o depósito judicial no valor de R\$ 7.664,84 (sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).²

No evento 550, a União informa que fora comunicado ao órgão federal representado para que fossem adotadas as providências determinadas por este juízo e que a resposta seria acostada aos autos tão logo recebida. Juntou, na oportunidade, parecer no evento 550, ANEXO3. No entanto, até a presente data, não houve comunicação do cumprimento da ordem judicial.

*Ressalte-se, por oportuno, que a **tutela inicialmente deferida e confirmada na sentença ³, fora cumprida mediante a liberação dos valores correspondentes à compra dos medicamentos pleiteados, conforme eventos 298 e 304, os fármacos pelo período de 3***

meses, e o suplemento Pediasure, pelo período máximo de 5 anos. Assim, a reiteração do pedido da parte autora, refere-se a continuidade do tratamento médico, mediante a liberação sucessiva dos medicamentos e insumos ou das verbas correspondentes. Por esse motivo, os autos retornaram a este Juízo de origem, apesar da fase recursal.

*Diante do exposto, a fim de não prejudicar o tratamento da parte autora, conforme decidido na sentença, **determino o imediato sequestro dos respectivos valores para aquisição dos medicamento nas contas da União, de acordo com o último orçamento apresentado.***

*Caso restem negativos, que seja, imediatamente, seguido do **lançamento dos dados para envio da RPV em desfavor da União e em benefício da parte autora, COM URGÊNCIA, no valor de no valor de R\$ 7.664,84 (sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), quantia necessária ao custeio dos produtos para utilização, com base no último orçamento apresentado pela parte autora, ressalvada a compensação dos demais entes públicos na fase de execução da sentença.***

Nesse sentido, em seguida ao SISBAJUD, CASO NEGATIVO, expeça-se RPV.

Intimem-se as partes para ciência e cumprimento. Prazo: 5 dias.

A parte autora deverá comprovar a utilização do valor recebido exclusivamente para a aquisição dos insumos pleiteados nesta demanda, sob pena de devolução ao erário.

Ato seguinte, retornem os autos à 8ª Turma Recursal, para intimação das partes e abertura do prazo recursal. "

Sustenta a Impetrante a teratologia do ato já que não seria possível expedir requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado. Requer, então, liminarmente a suspensão da RPV.

Liminar indeferida no evento 4, DESPADEC1.

Manifestação do MPF pelo não provimento do recurso - evento 12, PARECER1.

Agravo interno apresentado pela União requerendo a retratação da decisão ou inclusão do julgamento em pauta. Sustenta não ser possível a expedição de RPV antes do trânsito em julgado por violação à ordem legal e constitucional de pagamentos (evento 16, OUT1).

VOTO

Considerando a manutenção do quadro fático nos autos originários, mantenho as razões de decidir do indeferimento da liminar

Inicialmente, destaco que a presente Medida de Urgência foi interposta em 10/09/2024 e a decisão impugnada, proferida em 04/09/2024. Portanto, verifica-se a tempestividade do recurso.

Compulsando os autos originários, observa-se que a tutela de urgência foi deferida parcialmente em 16/03/2022, nos seguintes termos (evento 73, DESPADEC1):

*"Ante o exposto, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que os réus, no prazo de 15 dias, iniciem o fornecimento à parte autora de: (i) Fraldas descartáveis tamanho XG - (uso contínuo - 8 unidades por dia - 240 para 30 dias); (ii) Fenobarbital 50mg - 1,5 caixa por mês; e (iii) Clonazepam 2,5mg/mL -1 vidro por mês. O fornecimento do Clonazepam deverá ocorrer mediante comprovação do cadastro no CEAf. O fornecimento dos das fraldas e do Fenobarbital deverá ser comprovado nos autos no mesmo prazo (15 dias).*

*Intimem-se os réus, **na forma da PORTARIA Nº JFRJPGD202100013A e da RESOLUÇÃO TRF2-202100034ª**, para o cumprimento desta decisão.*

***Determino ainda a realização de perícia médica** na especialidade de Pediatria, nos termos do art. 35 da Lei n.º 9.099/1995, bem como da Resolução n.º 305/2014 do CJF e da Portaria n.º RJ-PGD-2009/00065, de 20 de julho de 2009, da Direção do Foro da SJRJ.*

*Nomeio o(a) Dr.(a) Ludmila Alves Melgaco perito(a) cadastrado(a) no sistema AJG na referida especialidade. **Perícia a ser realizada no dia 25/03/2022, às 13h40min, sito no Foro Marilena Franco, Av. Venezuela, 134, 3º andar, bloco A, Rio de Janeiro.***

Arbitro, desde já, os honorários periciais em R\$ 200,00 (duzentos reais), com fulcro no PROVIMENTO CONJUNTO N.º TRF2-PRC-2018/00004, DE 24 DE SETEMBRO DE 2018 da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 2ª Região e da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região.

Fixo em 10 (dez) dias o prazo máximo para a entrega do laudo pericial, contados da data de realização da perícia, considerando a gravidade do caso."

Em relação aos demais insumos e medicamentos, deferida a tutela de urgência após a realização de perícia médica (evento 161, DESPADEC1):

*"Ante o exposto, em complemento à Decisão de Evento 73, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar que os réus, no prazo de 15 dias, iniciem o fornecimento à parte autora dos medicamentos **Rufinamida 200mg / 1 vidro (não consta dos autos a quantidade mensal de frascos deste medicamento); Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml / 6 vidros mês; bem como do Suplemento Alimentar Pediasure / 3 latas mês (ou similar que atenda de forma idêntica as necessidades da parte autora).***

Intimem-se os réus para cumprimento da tutela de urgência acima deferida.

*Sem prejuízo, **intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias,** junte aos autos documento médico do qual conste a quantidade de vidros que é utilizada por mês do medicamento **Rufinamida 200mg.** Deverá ainda juntar aos autos 3 orçamentos de diferentes locais dos quais constem o preço unitário e o preço referente às quantidades mensais a serem utilizadas.*

Remetam-se os autos ao NAT para se manifestar a respeito do suplemento alimentar, considerando as informações prestadas pelo perito judicial ao Evento 152."

O cumprimento da tutela referente aos medicamentos/insumos gadernal (1 caixa/mês), clonazepan (1 vidro por mês) e fraldas descartáveis (240 por mês) somente ocorreu em julho de 2022, após a determinação de bloqueio de verbas do Estado do Rio de Janeiro e Município de São Gonçalo para custeio de 3 meses de tratamento (evento 193, DESPADEC1) (evento 200, DESPADEC1)(evento 218, COMP1).

A sentença julgou procedente o pedido, mantendo as tutelas de urgência deferidas (evento 262, SENT1) e determinando o sequestro de verbas para cumprimento da obrigação.

*"Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO** formulado pela Autora para condenar os réus ao fornecimento dos seguintes medicamentos e insumos prescritos: fraldas descartáveis XG, Canabidiol 20mg/ml (Prati-Donaduzzi), Rufinamida 200mg, Fenobarbital 50mg (Gardenal®) e Clonazepam 2,5mg/mL (Rivotril®) e suplemento alimentar (Pediasure® Complete). Ademais, **CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS EVENTOS 73 e 161.***

Nos termos da fundamentação acima e em atenção à tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 direciono o cumprimento da obrigação na seguinte forma:

1) O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO deverá fornecer os insumos fraldas descartáveis e suplemento alimentar Pediasure ou similar, assim como o medicamento Rivotril e Gardenal;

2) O ESTADO DO RIO DE JANEIRO deverá fornecer os medicamentos Rufinamida 200mg e Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml, garantindo-se o ressarcimento do custo dos produtos não incorporados em lista do SUS pela UNIÃO, se de outro modo não dispuser as regras administrativas de repartição de competência em matéria de saúde.

Consigne-se que a retirada dos medicamentos e insumos deverá observar as exigências administrativas, com a apresentação de receituários atualizados, o cadastramento da parte autora no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica - CEAF, além de outras referentes à medicamento de controle especial, conforme o caso.

Além disso, diante da recomendação de delimitação do tempo de utilização do suplemento Pediasure, estabeleço o prazo máximo de cinco anos para o fornecimento, sendo certo que a retirada dos produtos sempre estará sujeita à receituário atualizado após reavaliações periódicas com os devidos ajustes da dosagem necessários, nos termos acima já expostos.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 55 da Lei nº 9.099/95 e 1º da Lei nº 10.259/2001.

Havendo interposição de recurso, certifique-se a Secretaria de sua tempestividade e intime-se a parte recorrida para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Quanto ao cumprimento da obrigação, visto que não houve demonstração de entrega dos produtos indicados nas decisões de Eventos 73 e 161 e que consta dos autos indicação de conta para bloqueio de valores (Eventos 117 e 190), determino a expedição de mandado de sequestro no valor de R\$ 9.042,18 (nove mil quarenta e dois reais e dezoito centavos), suficiente para garantir três meses de consumo dos fármacos/insumos prescritos; ressaltando-se que a planilha de Evento 258 aponta quantidade em excesso da fórmula alimentar (6 latas a mais para consumo mensal).

O sequestro dos valores deverá ser efetivado na conta número 00000802-0, vinculada ao CNPJ 42.498.717.0001-55, de titularidade da Secretaria de Estado de Saúde, mantida na agência nº 199 da CEF (Almirante de Tamandaré), situada na Av. Rio Branco, 01, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Após, expeça-se ofício à CEF determinando a transferência dos valores para a conta indicada em Eventos 183 e 212.

Deverá a parte autora apresentar nos autos nota fiscal de aquisição dos produtos no prazo máximo de 10 dias após o saque da quantia objeto do sequestro."

A verba foi transferida em 19/01/2023 (evento 298, PET1)(evento 339, ANEXO2).

Comunicado mais uma vez o não cumprimento da obrigação, determinado novamente o sequestro de verbas do Estado do Rio de Janeiro e do Município de São Gonçalo (evento 369, DESPADEC1)(evento 395, DESPADEC1)(evento 441, COMP1)(evento 442, COMP1)(evento 457, PET1).

Interposto recurso pela União, a sentença foi mantida por essa Turma Recursal (evento 481, ACOR2).

Novamente, a parte autora informa o não fornecimento do Canabidiol, Gardenal, Clonazepam, bem como dos insumos Pediasure e fraldas descartáveis (evento 477, PET1)(evento 499, PET1)(evento 515, PET1)(evento 517, PET1).

Em razão de as contas do Estado do Rio de Janeiro não possuírem saldo suficiente para bloqueio da quantia de R\$ 7.644,84 (evento 519, DESPADEC1)(evento 544, DESPADEC1), determinado o sequestro de verbas da União ou, na hipótese de ser infrutífero, a expedição de RPV (evento 553, DESPADEC1).

RPV no valor de R\$ 7.644,84.

Destaco, ainda, o dispositivo do voto nos autos principais, no julgamento do recurso em face da sentença, qque não transitou em julgado , porque noticiado nos autos o descumprimento da tutela, os autos baixaram para cumprimento da mesma. ma que prevê o rateio entre os entes;

"ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, determinado a repartição *pro rata* dos custos após o fornecimento dos medicamentos ser efetivado. Sem condenação em honorários advocatícios, por tratar-se de recorrente vencedor, ainda que em parte, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se. Após, com as cautelas de praxe, dê-se baixa ao Juízo de origem. ' (EVENTO 458 DOS AUTOS PRINCIPAIS),

Pois bem.

Verifica-se que a tutela tem sido cumprida, nos autos originários, mediante o sequestro de verbas do Estado do Rio de Janeiro e Município de São Gonçalo, considerando o tratamento contínuo da parte autora.

Contudo, diante de saldo insuficiente nas contas do Estado e do Município, em observância ao tema 793 do STF, direcionado o cumprimento à União, mediante o sequestro de verbas ou, na impossibilidade deste, com a expedição de RPV.

Pretende a União a suspensão do pagamento da RPV, sob fundamento de direito. Ou seja, expedição somente após o trânsito em julgado. Insurge-se em face da expedição da RPV com argumento processual, mas não manifesta forma alternativa para cumprimento de sua parte.

Repito. Não se insurge em face da expedição da RPV, apontando forma menos gravosa de cumprimento, no seu modo de entender, que pretenda a implementação. Não manifesta a intenção de entregar o material, de depositar o valor ou apresentar conta para sequestro. Ao que tudo indica apenas não quer cumprir.

Não apresentada alternativa de cumprimento da forma que entende menos gravosa e considerando que em pleitos de saúde o *periculum* é reverso, entendo pelo indeferimento da liminar.

Sendo assim, por ora, **INDEFIRO a LIMINAR** requerida.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à MEDIDA DE URGÊNCIA e ao AGRAVO INTERNO. Sem custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Dê-se vista ao MPF. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.

1. O recurso inominado foi apreciado na sessão de 30/01/2024, ainda não iniciado o prazo para interposição de eventual recurso.

2. Considerando que a diligência de sequestro restou infrutífera, conforme comprovante do evento 542, SISBAJUD1, intime-se a União Federal para que efetue o depósito judicial no valor de R\$ 7.664,84 (sete mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), tomando como base o que consta da decisão do evento 519, DESPADEC1, no prazo de 10 (dez)

dias.Decorrido o prazo sem cumprimento ao comando supramencionado, efetue a Secretaria o lançamento dos dados para envio da RPV em benefício da parte autora, COM STATUS DE BLOQUEIO, no valor acima indicado, dando-se vista às partes de seu teor em 5 dias.Após, proceda a Secretaria ao envio da RPV.

3. CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NOS EVENTOS 73 e 161. Nos termos da fundamentação acima e em atenção à tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 direciono o cumprimento da obrigação na seguinte forma: 1) O MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO deverá fornecer os insumos fraldas descartáveis e suplemento alimentar Pediasure ou similar, assim como o medicamento Rivotril e Gardenal; 2) O ESTADO DO RIO DE JANEIRO deverá fornecer os medicamentos Rufinamida 200mg e Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml , garantindo-se o ressarcimento do custo dos produtos não incorporados em lista do SUS pela UNIÃO, se de outro modo não dispuser as regras administrativas de repartição de competência em matéria de saúde.

5070385-73.2024.4.02.5101

510014515532 .V7